TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO sem vínculo empregatício, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a preparação para a vida cidadã e o trabalho nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Publicada no D.O.U. de 26.09.2008) e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados, que entre si celebram as partes a seguir nomeadas:

CONCEDENTE

Razão social: ÉRICA DAIANE JUSTINO DE SOUZA LTDA

Unidade: ALEXÂNIA

ENDEREÇO: QUADRA 28 LOTE 07, SETOR CENTRO

Cidade/UF: ALEXÂNIA-GO

CEP: 72930-000

Local de Estágio: Rapé Du Bom

FONE: (61) 99100-4179

CNPJ/MF: 23.396.612/0002-21

SEGMENTO: Privado

ESTAGIÁRIO

Nome: GABRIELLY FREITAS PRIMO

Endereço:

Bairro:

Cep: 72930-000

Cidade/UF: ALEXÂNIA

CPF:088.520.201-52

Data de Nascimento:26/04/2011

Nível: ENSINO MÉDIO

Período: 1

Fone: (62) 9904-6693

Curso: ENSINO MÉDIO

Matrícula:

Filiação Mãe: Elisandra Freitas Lima

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Nome: COLÉGIO ESTADUAL 31 DE MARÇO – COLÉGIO ESTADUAL 31 DE MARÇO – COE – ALEXÂNIA

Endereço: RUA JOÃO BOTELHO DE ANDRADE, S/º QD65 LT01/05

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ALEXÂNIA-GO

CEP: 72930-000

FONE: (62) 3336-2022

CNPJ/MF:00.668.958/001-17

Representante:

AGENTE DE INTEGRAÇÃO

Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI – GOIÁS – INSTITUTO EUVALDO LODI

Endereço: RUA 200-A, Nº 752

Bairro: SETOR LESTE VILA NOVA

Cidade/UF: GOIÂNIA/ GOIÁS

CNPJ/MF: 01.647.298/0001-08

CEP: 74.645-110

Representante: HUMBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Fone: (62) 3216-0300

Conforme a Cláusula e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E DA NATUREZA JURÍDICA

1.1. O presente instrumento tem por objeto a concessão de estágio supervisionado ao(à) **ESTAGIÁRIO(A)**, visando ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular.

1.2. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza entre o(a) **ESTAGIÁRIO(A)** e a **CONCEDENTE**, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.788/2008.

CLÁUSULA 2ª – DA VIGÊNCIA E DA JORNADA

2.1. O estágio terá vigência do dia **[DD/MM/AAAA]** a **[DD/MM/AAAA]**, podendo ser prorrogado mediante aditivo, não ultrapassando o limite máximo de 2 (dois) anos na mesma empresa (exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência).

2.2. A jornada de estágio será de **4 horas diárias** e **20 horas semanais**, a ser cumprida no horário das **13:00** às **17:00**, com **15** minuto(s) de intervalo.

CLÁUSULA 3ª – DA BOLSA

3.1. O(A) **ESTAGIÁRIO(A)** receberá da **CONCEDENTE** uma bolsa de contraprestação mensal no valor de **R$500,00 (QUINHENTOS REAIS)**.

2.3. A jornada praticada deve ser compatível com o horário escolar do(a) **ESTAGIÁRIO(A)** e com o horário de funcionamento da **CONCEDENTE**.

2.4. Em períodos de avaliações escolares, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, mediante comunicação prévia do estagiário acompanhada do calendário escolar.

CLÁUSULA 4ª – DO RECESSO REMUNERADO

4.1. É assegurado ao(à) **ESTAGIÁRIO(A)** período de recesso de 30 (trinta) dias a cada 12 (doze) meses de estágio na mesma empresa, preferencialmente durante as férias escolares, ou proporcional caso o estágio tenha duração inferior a 1 (um) ano.

4.2. O recesso será remunerado sempre que o estágio for remunerado por bolsa.

CLÁUSULA 5ª – DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

Em caso de acidente pessoal o contato deverá ser realizado pelo telefone 4004-5423, mediante informação do número do **CPF** do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido.

CLÁUSULA 6ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

São obrigação do **CONCEDENTE:**

a) Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao ESTAGIÁRIO a realização das atividades propostas

b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do ESTÁGIARIO, para orientá-lo e supervisioná-lo, observando o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: **ÉRICA DAIANE JUSTINO DE SOUSA EIRELI.**

c) Elaborar programa de Estágio de acordo com o currículo escolar e/ou curso do estudante;

d) Elaborar e enviar à **INSTITUIÇÃO DE ENSINO,** com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, com vista obrigatória do ESTAGIÁRIO;

e) Disponibilizar à **INSTITUIÇÃO DE ENSINO** subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e a avaliação do estagiário;

f) Em caso de rescisão. Finalizar este Termo de Compromisso no sitio eletrônico **http://www.leigo.com.br/estágio,** Ou solicitar formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do ESTÁGIO com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do estágio;

g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme previsto na cláusula terceira deste instrumento;

h) Reduzir a metade da carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a instituição de Ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, estipulado no Termo de Compromisso;

i) Assegurar ao ESTÁGIARIO sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente nas

férias escolares e dentro do período do Termo de Compromisso de Estágio.

1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano;
2. O recesso de que trata esta alínea "i" deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou forma de contraprestação;

j) Aplicar ao Estagiário a legislação à saúde e segurança do trabalho.

CLÁUSULA 7ª – DAS OBRIGAÇÕES DO(A) ESTAGIÁRIO(A)

São obrigações do **ESTAGIÁRIO:**

a) Cumprir com empenho a programação de estágio;
b) Conhecer e cumprir as normas da **CONCEDENTE,** em especial as que resguardam o sigilo de informações técnicas e tecnológicas;
c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas da **CONCEDENTE;**
d) Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a 6 (seis) meses, na forma e padrões estabelecidos pela **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**;
e) Comunicar à **CONCEDENTE** e ao **INSTITUTO EUVALDO LODI** a conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventual mudança de curso ou instituição de ensino;
f) Informar ao **INSTITUTO EUVALDO LODI** e/ou à instituição de Ensino quando suas atividades de estágio estiverem em desacordo com as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

g) Restituir à **CONCEDENTE** e/ou ao **IEL** quaisquer valores recebidos indevidamente, inclusive aqueles depositados correspondentes a períodos não cumpridos em razão de faltas ou de rescisão antecipada deste Termo de Compromisso de Estágio (TCE).

CLÁUSULA 8ª – DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

São obrigações da **INSTITUIÇÃO DE ENSINO:**

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for de absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;

b) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando;

c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;

d) Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades;

e) Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas normas;

f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estagiários de seus educandos;

g) Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.

CLÁUSULA 10ª – DAS OBRIGAÇÕES DO INSTITUTO EUVALDO LODI:

São obrigações do Instituto Euvaldo Lodi:

a) Identificar oportunidades de estágio;
b) Ajustar as condições de realização do estágio;
c) Fazer o acompanhamento administrativo do estágio;
d) Encaminhar negociação de segura contra acidentes pessoais;
e) Cadastrar os estudantes.

CLÁUSULA 11ª- DA RECISÃO:

O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da **CONCEDENTE** ou do **ESTAGIÁRIO;**
b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do **ESTAGIÁRIO;**
c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula, normas e instruções convencionadas no presente **TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO,** bem como nos convênios com a **INSTITUIÇÃO DE ENSINO** e no contrato com a **CONCEDENTE,** dos quais decorre este documento legal.

CLÁUSULA 12º- DA PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS E PRIVACIDADE:

1. Obrigações mútuas. As partes, em comum acordo, submetem-se ao cumprimento dos deveres e obrigações referentes à proteção de dados pessoais e se obrigam a tratar os Dados Pessoais coletados no âmbito do presente instrumento, se houver, de acordo com a Lei nº 13.709, de

14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), no que couber e conforme aplicável. As partes deverão também garantir que seus empregados, agentes e sub – Contratados observem à LGPD.

a) Cada parte deverá cumprir os dispositivos da LGPD, bem como o disposto nessa Cláusula, no tocante ao tratamento de Dados Pessoais;

b) Cada Parte deverá assegurar que quaisquer Dados Pessoais que forneça à outra parte tenha sido obtidos em conformidade com a LGPD e deverão tomaras medidas necessárias, incluindo sem limitação, o fornecimento de informações, envio de avisos e inclusão de informações nas respectivas Políticas de Privacidade e demais documentos aplicáveis, e obtenção de consentimento dos titulares dos Dados Pessoais, quando aplicável, para assegurar que a outra Parte tenha o direito de processar tais Dados Pessoais;

c) Cada Parte deverá usar os esforços razoáveis para assegurar que quaisquer Dados Pessoais que forneça à outra Parte sejam precisos e atualizados;

d) Se qualquer uma das Partes receber uma reclamação, consulta ou solicitação de um titular de dados em relação ao tratamento de Dados Pessoais (incluindo, sem limitação, qualquer solicitação de acesso, retificação, exclusão, portabilidade ou restrição de tratamento de dados Pessoais) de acordo com o Artigo 18 da LGPD e, caso a assistência da outra Parte seja necessária para responder a reclamação, consulta e/ou solicitação, essa Parte deverá notificar a outra Parte, dentro de 5 (cinco) dias úteis. Neste caso, a Parte notificada cooperará com a Parte notificante;

e) Cada Parte será individualmente responsável pelo cumprimento de suas obrigações decorrentes da LGPD e de eventuais regulamentações emitidas posteriormente por autoridade reguladora competente;

f) Cada Parte se compromete a observar as regras previstas na LGPD, sempre que for realizada a transferência de Dados Pessoais para fora do território brasileiro;

g) Cada Parte se compromete a manter os Dados Pessoais em sigilo adotando medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os Dados Pessoais contra acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão ("Tratamento não Autorizado ou Incidente");

h) Cada Parte notificará a outra Parte por escrito, em até 72 horas, sobre qualquer Tratamento não Autorizado ou Incidente ou violação das disposições desta Cláusula, ou se qualquer notificação, reclamação, consulta ou solicitação for feita por uma autoridade reguladora devido ao tratamento dos Dados Pessoais relacionados a este Contrato. Tal notificação deverá conter, no mínimo: I. a descrição da natureza dos dados pessoais afetados; II. Informações sobre os titulares envolvidos; III. Informação sobre as medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados; IV. As medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo causado.

i) No caso de uma notificação nos termos desta Cláusula, as Partes atuarão em cooperação e prestarão assistência mútua;

j) No decorrer do presente contrato as pastes concordam que os dados recebidos a partir de sua assinatura

ficaram autorizados para que o IEL os utilize para o envio de mala direta, condução de avaliações, análise de qualificações, atendimento de solicitações, aplicação de cursos de educação ou treinamentos, cumprir as legislações aplicáveis, contatos comerciais institucionais e comunicados institucionais.

k) Na hipótese do término do presente contrato e, ausente qualquer base legal para tratamento dos Dados Pessoais prevista na LGPD, as Partes comprometem-se a eliminar de seus registros e sistemas todos os Dados Pessoais a que tiverem acesso ou que porventura venham a conhecer ou te ciência em decorrência dos serviços previstos no Contrato, responsabilizando-se por qualquer dano causado à outra Parte ou a qualquer terceiro.

l) Todo o previsto nesta cláusula deverá ser observado, mutatis mutandis, com relação às disposições previstas nas legislações internacionais referentes à proteção de dados pessoais, sempre que tais legislações forem aplicáveis aos serviços prestados por meio deste Termo de Compromisso.

CLÁUSULA 13º- DA DISPOSIÇÃO GERAL:

Ausência eventuais, devidamente justificadas ou não justificadas, poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela **CONCEDENTE,** acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.

E por estarem junto acordados, assinam as partes o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

EMPRESA CONCEDENTE (ASSINATURA)

ESTAGIÁRIO(A) (ASSINATURA)

INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ASSINATURA)

REPRESENTANTE LEGAL DO(A) ESTAGIÁRIO(A)

REPRESENTANTE LEGAL DO (A) ESTAGIÁRIO (A)